

Cámara de Apelaciones- Sala Primera Civil y Comercial

AUTOS "M. E. C. C/ O. S. F. S/ ALIMENTOS"

Expt. Nº 8405/F

**JUZGADO JUZGADO DE FAMILIA Y PENAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE
GUALEGUAY**

GUALEGUAYCHU, 9 de septiembre de 2024.

VISTO Y CONSIDERANDO:-

FUNDAMENTOS DEL DR. MARIANO MORAHAN.

1.-Apeló el demandado, S. F. O. la resolución del 16/04/2024 que lo condenó a pagar el 50% de las sumas reclamadas en concepto de alimentos extraordinarios y le impuso las costas. Recurrió además el 24/04/2024 los honorarios allí regulados por considerarlos altos.

2.-El apelante cuestionó que el gasto, que en proporción se le ordenó pagar, no fue debidamente acreditado, que se trata de recibos sin membrete ni respaldo que fueron oportunamente negados en su idoneidad para acreditar el pago del servicio al que refieren, no obstante se les otorgó credibilidad de modo informal violando el debido proceso.

Agregó que lo decidido lo fue a pesar que abona en concepto de cuota alimentaria el 40% de su salario.

Adicionó que además de la cuota en reiteradas ocasiones entrega dinero a sus hijos y elementos de uso personal que por ello pidió se los escuche a través del ETI a lo que no se hizo lugar.

Alegó que la suma ahora pedida nunca le fue requerida por la progenitora y que adquirió para sus hijos una computadora de escritorio que fue instalada en el domicilio de aquella, mas su pedido de compensación no fue atendido ni fueron escuchados los menores aún cuando sujetos de derechos.

Consideró que la resolución no le permitió acreditar las circunstancias del caso ni le permitió probar, calificándola de parcial por atenerse sólo a los dichos de la actora sin una valoración dinámica de los hechos controvertidos.

Citó jurisprudencia en apoyo de su planteo de compensación solicitando se revoque lo decidido.

3.-Contestó la recurrida solicitando la deserción del recurso por ausencia de fundamentación en tanto limitarse a una mera disconformidad, y en subsidio impugnó los agravios vertidos en el embate recursivo deducido, interesando así su rechazo.

Apuntó en tal sentido que el sentenciante del grado no violentó ningún tipo de procedimiento y no puede considerarse tal el haber facilitado el reconocimiento de documental –firma y contenido- en audiencia inmediata por ante su sede, atendiendo la situación laboral de la docente que emitió los recibos.

Que el acto se celebró ante las autoridades judiciales pertinentes que dejaron debida constancia de lo acontecido, procedimiento que el Sr. O. no objetó y del que también hizo uso para requerir a la persona firmante de la documental que él adjuntó por la compra de la computadora, lo que entiende configura malicia procesal.

Advirtió que la pretensión de compensación es errónea pues es una compra voluntaria de un equipo de computación para sus hijos, distinto del pago de alimentos extraordinarios que resultaron más que necesarios para evitar que Joaquín reprobese la materia, resultando claro que en materia de alimentos y salvo situaciones de excepcionalidad, los niños no son llamados para ser oídos, interesando el rechazo del recurso interpuesto.

4.- El MPD opinó que la resolución puesta en crisis debe confirmarse pues si bien el monto de la cuota alimentaria cubre, en principio, los gastos ordinarios de educación, no pueden considerarse tales los relativos a la maestra particular, ya que se trata de gastos excepcionales que no se devengan habitualmente todos los meses.

Compartió con la apelante que el concepto integra los alimentos extraordinarios toda vez que no puede preverse, al momento del reclamo de los ordinarios, cuándo y cómo un hijo pueda necesitar la asistencia de una maestra particular para el acompañamiento de su trayectoria escolar.

Agregó que por idénticos motivos, los gastos de útiles y libros realizados al comienzo de la actividad escolar, tampoco están comprendidos en la cuota ordinaria mensual, criterio que entendió extensivo a la maestra de apoyo.

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en el principio de solidaridad familiar, mencionó que no fue en vano el esfuerzo realizado en virtud que J. aprobó el año escolar, lo que debe ser considerado como un logro de ambos progenitores, instando a los mismos que en lo sucesivo mantengan una comunicación fluida que permita consensos en los gastos a realizar, en el caso la maestra particular y la compra de una computadora (liberalidad a su entender) de modo de evitar las presentes incidencias.

5.- La inclusión o no del rubro dentro del contenido del art. 659 CCC no es lo que define el carácter extraordinario del gasto, sino que la necesidad a cubrir no haya sido contemplada al evaluarse las necesidades ordinarias al tiempo de fijarse la cuota.

Lo determinante entonces es que la necesidad se haya presentado con posterioridad a la fijación de la cuota alimentaria y no haya sido tomada en cuenta el establecerla. (Confr.: BOSSERT: "Régimen jurídico de los Alimentos", Ed. Astrea 2da. Edición, p. 537/538).

Dependerá, a partir de allí entonces, de las circunstancias del caso.

En el que se tiene para resolver el juez consideró, para decidir como lo hizo, que el carácter de extraordinario estaba dado por la proporcionalidad entre el gasto y el monto de la pensión alimentaria.

Para ello analizó que si bien no contaba con información del monto de la cuota que se abonaba en el tiempo de producirse el gasto, el valor de las sumas abonadas importan un 26% de la cuota, de modo que lo consideró excesivo y por lo tanto, extraordinario por definición.

Esa circunstancia, aún cuando medular, no fue motivo de agravio por el apelante de modo que el agravio no ha sido suficientemente fundado.

A su tiempo el cuestionamiento relativo a la validez formal del acto procesal producido en la instancia de grado y enderezado al reconocimiento subsidiario de la prueba documental ofrecida por la contraria se exhibe por completo ajeno al remedio recursivo deducido, contemplando la ley de rito una vía nulificante específica para atender y sustanciar el mismo (cfr. art. 172 y ccdtes. CPCC, por remisión del art. 325 LPF), no exhibiendo por tanto la queja la calidad de agravio en los términos y alcances del art. 304 LPF.

Resta seguidamente considerar si se exhibe procedente -o no- la compensación interesada.

Para denegarla expresó el sentenciante del grado que la compra que habría hecho el progenitor recurrente de una computadora para sus hijos, si bien resulta loable, no es un hecho relevante en relación al objeto de este trámite; que no es repetible lo pagado en concepto de alimentos (art. 549 CCC) y que sólo pueden compensarse las prestaciones devengadas y no percibidas (art. 540), pero nunca las ya abonadas, precisamente porque son irrepetibles.

La irrepetibilidad está expresamente prevista en el art. 123° inc. 3) LPF, que dispone que el alimentado no puede estar obligado a compensación alguna

para restituir alimentos percibidos ni aún cuando la sentencia sea revocada.

Ahora bien, lo que en el caso resulta determinante para considerar improcedente el pedido de compensación, puesto que ha sido planteada respecto de alimentos extraordinarios, es que los pedidos en autos para cubrir gastos de maestra particular están contenidos dentro de la obligación alimentaria a que refiere la norma del art. 659 CCC, aún cuando resultando extraordinario según la definición expuesta al iniciar este análisis, y en el caso, según refiere el MPD, el gasto en maestra de apoyo obtuvo como consecuencia que el menor Joaquín pudiera aprobar sus estudios, circunstancia que demuestra su necesidad, mientras que la compra de una computadora, además de no exhibirse como un gasto consensuado con quien administra la cuota alimentaria, ni está demostrado lo haya sido para cubrir los rubros contenidos en el art. 659 CCC, se trata de una mera liberalidad que no está sujeta ni a repetición ni, por lo tanto, a compensación.

Tampoco se trata de aquellos gastos que debió hacer el alimentante ante el incumplimiento del progenitor que administra la cuota alimentaria respecto de rubros contenidos en el concepto, de modo que pueda considerarse una excepción al principio general de irrepetibilidad (Confr.: BOSSERT: "Régimen Jurídico de los alimentos", Ed. Astrea 2º Ed., p. 566/569).

En consecuencia también en este aspecto al recurso ha de ser desestimado.

6.-Sigue tratar el deducido el 24/04/2024 en la cual se objetó la base regulatoria y la consiguiente regulación de honorarios por considerarlos altos.

Cuestionó el método utilizado, la página de internet "chequeado.com", advirtiendo que no informa fuente, ni medio fidedigno siendo una mera calculadora on line de las miles que existen y que realizado el cálculo por su parte arrojó, por igual periodo, \$247.086.

No obstante consideró debió aplicarse la tasa activa del Banco Nación para sus operaciones a 30 días, según la cual la suma asciende al 23 de abril de 2024, fecha del memorial, a \$ 151.013,90.

Por último dijo que no es el art. 58 de la Ley 7046 que utilizó el juez el que corresponde al caso sino el art. 50 segundo párrafo, y que siendo el monto a considerar sólo el de la cuota extraordinaria, la determinada en autos se exhibe desproporcionada.

Contestó la recurrida solicitando la deserción del recurso por no tratarse técnicamente de agravios, que puntualmente no demostró cuál es el que le genera el uso de la página "Chequeado.com", ni desarrolla el que debería realizarse, citando a esta Sala en cuanto al uso de ese sitio.

Y que la acción no tramitó como incidente de modo que no es de aplicación la norma del art. 50 de la Ley 7046, que aplica en casos de aumento o disminución de cuota alimentaria.

7.-La solución a la cuestión planteada parte de considerar que, conceptualmente, el reclamo trata de un reembolso de lo gastado por la madre en atención del hijo común.

Como reembolso que es, no se trata de una deuda de valor, sino de dinero porque lo que se adeuda es una suma nominal de dinero distinto al crédito alimentario que se relaciona con los valores necesarios para la satisfacción de las necesidades en bienes y servicios que requiere el alimentado que representan el objeto de la obligación.

Y el método que mejor respeta la lógica de la ley de aranceles y protege el interés profesional, tal como tiene reiteradamente resuelto esta Sala (conf.: Expt.Nº 633/C, del 15/04/2008, Expte. 355/C, del 30/04/2010) es la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (TABNA) aplicada sobre la base de regulación, hasta el momento del cálculo de los honorarios.

De otro lado el índice de costo de vida previsto en los arts. 38 y 39 de la ley de aranceles, fue expresamente eliminado por ley 9594 de 2004 del art. 29 (posteriormente modificado por ley 9877 que equiparó el jurista al valor del "jus previsional").

En definitiva el uso de la TABNA tiene, entre otras finalidades, la de mantener incólume la cuantía de la obligación, función que en tiempos donde la actualización de los créditos se encuentra prohibida (Expte. Nº 4947/C, 2962/C, entre otros); y que subsiste la prohibición de indexar establecida en los arts. 7 y 10 de la ley 23.938.

El método, además, es un sistema de fácil cálculo (merced al uso del sitio web de caja forense), sirve para proteger el interés de los profesionales del derecho cuyo trabajo viene a ser remunerado con posterioridad (Expt.Nº 355/C, 30/04/2010), es de fácil acceso, hace controlable el procedimiento empleado, y es más transparente.

Entonces la base económica del caso según el sitio web de la caja forense

ascendía, a la fecha de regulación, a \$ 146.145,32 y puesto que la suma resultante de aplicar sobre esa cantidad la escala del art. 30 LA es menor al mínimo previsto en el art. 70 LA, que es la norma que resulta de aplicación al caso -no obstante que ese mínimo coincide con el de la norma citada por el juez- la regulación estimada en 10,5 juristas para la parte perdedora y en 15 unidades para la ganadora no es alta pues es el mínimo que consigna la norma.

7.- En definitiva, propongo desestimar el recurso de apelación interpuesto con costas al alimentante y declarar que no son altos los honorarios regulados en la resolución del 16/04/2024 debiendo estimarse los del recurso por resultar oportuno.

ADHESIÓN DEL DR. MARCELO ARNOLFI.

Que por compartir fundamentos adhiere al voto del Dr. Morahan.

ABSTENCIÓN DE LA DRA. ANA CLARA PAULETTI.

Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la LOPJ (texto según Ley 9234).

Por todo lo expuesto, en definitiva juzgando;

SE RESUELVE:-

1.-RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el demandado, S. F. O. contra la resolución del 16/04/2024 con costas.

2.-DESESTIMAR el recurso deducido contra la regulación de honorarios contenida en la resolución del 16/04/2024, declarando que no son altos.

3.-REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Miguel BENITEZ y Francisco COSSO en las respectivas sumas de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$51.450=5,25J) y PESOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS (\$73.500=7,5J) estimados al 16/04/2024; arts. 3, 31 y 64 de la Ley 7046.

4.-REGISTRAR, notificar conforme SNE y, en su oportunidad, **remitir al juzgado de origen**. FD.: **MARCELO J. ARNOLFI, MARIANO MORAHAN, ANA CLARA PAULETTI.**

Conste que la presente se suscribe mediante firma digital. En 9 de septiembre de 2024 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J N° 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Asimismo, existiendo

regulación de honorarios a abogados y/o procuradores, y en función de lo dispuesto por la ley 7046, se transcriben los siguientes los artículos:

Art. 28: NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN. Toda regulación de honorarios deberá notificarse personalmente o por cédula. Para el ejercicio del derecho al cobro del honorario al mandante o patrocinado, la notificación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos la cédula deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con transcripción de este Artículo y del art. 114 bajo pena de nulidad. No será necesaria la notificación personal o por cédula de los autos que resuelvan los reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del art.114".

Art. 114: PAGO DE HONORARIOS. "Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez días de requerido su pago en forma fehaciente. Operada la mora, el profesional podrá reclamar el honorario actualizado con aplicación del índice, previsto en el art. 29 desde la regulación y hasta el pago, con más un interés del 8% anual. En caso de tratarse de honorarios que han sido materia de apelación, sobre el monto que quede fijado definitivamente su instancia superior, se aplicará la corrección monetaria a partir de la regulación de la instancia inferior. No será menester justificar en juicios los índices que se aplicarán de oficio por los Sres. Jueces y Tribunales". **Secretaría, 9 de septiembre de 2024. FD.: DANIELA A. BADARACCO, Secretaria.**

